

5. 자동차보험진료수가 지급 지연에 따른 이자 청구 부적정

「자동차손해배상 보장법」 제12조 제2항, 제4항 및 동법 제12조의2에 따라 보험회사 등으로부터 자동차보험진료수가의 지급 의사와 지급 한도를 통지받은 의료기관은 보험회사 등에게 국토교통부장관이 고시한 기준에 따라 자동차보험 진료수가를 청구할 수 있다. 다만, 보험회사 등이 전문심사기관에 위탁한 경우 심사결과가 통지된 날로부터 14일 이내에 의료기관에게 자동차보험진료수가를 지급하여야 하며, 「자동차손해배상 보장법 시행령」 제16조 제1항에 따라 보험 회사 등이 지급기한을 넘겨 청구액을 지급하는 경우에는 연 20%의 이자율을 적용하여 지급해야 한다.

2020년 7월부터 2024년 2월까지 자동차보험진료수가 청구 내역을 확인한 결과, □□과는 □□□□□□ 등 19개 기관으로부터 346건의 자동차보험진료수가를 지연하여 지급받았음에도 「자동차손해배상 보장법 시행령」에 따른 이자를 청구하지 않고 있으며, 총 9,326,643원이 미지급 지연이자로 남아있다.

[표 6] 자동차보험진료수가 지급 지연에 따른 이자 발생 현황

(단위: 건, 원)

연번	자동차 보험사	건수	심결금액	총 지연이자 (A)	지급한 이자 (B)	미지급 지연이자 (C=A-B)	기타
1	■■■■■	6	794,290	4,784	0	4,784	
2	■■■■■■■■■	43	68,405,620	347,782	88,260	259,522	
3	■■■■■	65	243,920,750	1,780,762	0	1,780,762	
4	■■■■■	7	4,141,190	18,847	0	18,847	
5	■■■■■	23	119,308,100	508,704	0	508,704	
6	■■■■■■■	21	39,735,680	389,199	5,240	383,959	
7	■■■■■	7	30,319,460	253,482	0	253,482	
8	■■■■■	1	23,440	77	0	77	
9	■■■■■	1	5,438,420	2,979	0	2,979	
10	■■■■■■■■■	52	69,358,430	225,200	0	225,200	
11	■■■■■■■	2	14,586,970	414,252	0	414,252	
12	■■■■■■■■■	35	27,268,850	37,313	0	37,313	
13	■■■■■■■■■	16	207,666,680	1,368,978	0	1,368,978	
14	■■■■■	12	129,288,380	409,686	0	409,686	
15	■■■■■	21	35,745,520	181,968	5,160	176,808	

연번	자동차 보험사	건수	심결금액	총 지연이자 (A)	지급한 이자 (B)	미지급 지연이자 (C=A-B)	기타
16	■■■■■■■■■■	8	585,970	1,823	0	1,823	
17	■■■■■■■■■■	17	22,920,520	2,590,122	0	2,590,122	
18	■■■■■■■■■■	6	46,144,730	472,020	0	472,020	
19	■■■■■■■■■■	3	37,429,310	417,325	0	417,325	
합계		346	1,103,082,310	9,425,303	98,660	9,326,643	

<조치할 사항>

- 【시정】 ① 미지급된 지연이자 금 9,326,643원은 조속히 청구하여 여입 처리하고,
 ② 앞으로 보험회사 등이 자동차보험진료수가를 지연하여 지급한 경우 「자동차손해배상 보장법」에 따른 이자율을 적용하여 청구하기 바랍니다.